أسئلة أصول الفقه السابقة مع الحل

«معالم في أصول الفقه» · من التمهيد إلى مقدمة مصادر التشريع (ص13–124)

جمعت هنا كل الأسئلة اللي داخل التحديد من: الاختبار النصفي 1447 (شعبة الساعة 10 وشعبة الساعة 11)، والاختبار النهائي (نموذج ب)، وتجميعات الطلاب. المكرر انكتب مرة وحدة، والأسئلة اللي برا التحديد (السنة، القياس، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، مفهوم الموافقة...) ما انحطت. الحلول من الكتاب، وجنب كل حل رقم الصفحة.

أولاً: الأسئلة المقالية

1. عرّف أصول الفقه باعتباره علماً (لقباً).

تجميعات الطلاب

الحل

هو العلم بالقواعد الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. (ص14)

2. ما حكم تعلّم أصول الفقه بالنسبة للأمة؟ وبالنسبة للمجتهد؟ واذكر فائدتين من فوائد أصول الفقه.

نصفي 1447 · شعبة 11 (للأمة) نصفي 1447 · شعبة 10 (للمجتهد) نهائي · نموذج ب (الفوائد)

الحل

- **بالنسبة للأمة:** فرض كفاية.
- **بالنسبة للمجتهد:** فرض عين، لأنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد إلا بتعلّمه. (ص22)

من فوائده (اكتب اثنتين):

1. تعلّم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة.
2. العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب مقنع.
3. مواجهة خصوم الشريعة الذين يزعمون أن الإسلام لم يعد صالحاً للتطبيق.
4. لا يمكن تفسير النصوص الشرعية والقانونية وشرحها إلا لعالم بأصول الفقه.
5. حماية الفقيه من التناقض. (ص23)

3. اذكر مصدرين من المصادر التي يستمد منها علم أصول الفقه.

نصفي 1447 · شعبة 11

الحل (اكتب اثنين)

1. أصول الدين (ويعبّر عنه أكثرهم بعلم الكلام).
2. اللغة العربية.
3. الأحكام الشرعية. (ص20–21)

4. «من المصادر التي يُستمد منها علم أصول الفقه القرآن الكريم والسنة النبوية».

نصفي 1447 · شعبة 10

الحل

العبارة بهذا اللفظ **غير دقيقة** حسب الكتاب. المصادر التي يستمد منها علم أصول الفقه ثلاثة: **أصول الدين، واللغة العربية، والأحكام الشرعية**. والكتاب والسنة يأتيان ضمن وجه الاستمداد من أصول الدين: لأن التصديق بالله يترتب عليه التصديق بالكتاب والسنة. (ص20–21)

إذا جاءت صح أو خطأ فجوابها **خطأ**، وإذا طُلب تصحيحها فاكتب المصادر الثلاثة.

5. للتأليف في علم أصول الفقه ثلاث طرق: اذكرها إجمالاً، مع ذكر ميزة واحدة لكل طريقة.

نصفي 1447 · شعبة 11 تجميعات الطلاب (اثنان منها)

الحل

1. **طريقة المتكلمين (الشافعية أو الجمهور):** تمتاز بالميل الشديد إلى الاستدلال العقلي، وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، وهي أبعد عن التعصب المذهبي.
2. **طريقة الفقهاء (الحنفية):** تمتاز بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، وهي أقرب إلى الفقه.
3. **طريقة المتأخرين:** تمتاز بالجمع بين الطريقتين، فتحقّق القواعد وتثبتها بالأدلة النقلية والعقلية، ثم تطبقها على الفروع. (ص26–27)

6. عرّف الحكم الشرعي، مع بيان أنواعه.

نصفي 1447 · شعبة 10

الحل

الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. (ص39)

أنواعه:

1. **الحكم التكليفي:** خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وأقسامه: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح.
2. **الحكم الوضعي:** خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً. وأقسامه: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، والفاسد. (ص42)

7. اذكر ثلاثة من أقسام الحكم التكليفي، مع تعريف أحدها.

نهائي · نموذج ب

الحل

أقسامه: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح (اكتب ثلاثة).

تعريف أحدها:

- **الواجب:** ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. (ص46)
- أو **المندوب:** ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. (ص65)
- أو **الحرام:** ما يُذم شرعاً فاعله. (ص68)
- أو **المكروه:** ما نهى عنه الشرع نهياً غير جازم. (ص75)
- أو **المباح:** ما خيّر الشرع فيه بين الفعل والترك. (ص77)

8. اذكر صيغتين من صيغ الواجب، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 10

الحل (اكتب اثنتين)

1. **فعل الأمر:** مثل قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾.
2. **المضارع المقترن بلام الأمر:** مثل قوله تعالى: ﴿وليطّوّفوا بالبيت العتيق﴾.
3. **اسم فعل الأمر:** مثل قوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم﴾ أي: الزموا.
4. **لفظ «فرض» وما اشتق منه:** مثل قوله ﷺ: «فرض الله عليكم صيامه».
5. **لفظ «كتب» وما اشتق منه:** مثل قوله تعالى: ﴿كُتب عليكم الصيام﴾.
6. **الوعيد على الترك:** سواء كانت العقوبة في الدنيا أو الآخرة. (ص46–47)

ومن الأمثلة النظامية: لفظ «يجب»، مثل المادة 11 من نظام المرور: «يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها». (ص63)

9. ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى قسمين، اذكرهما، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 11

الحل

1. **فرض عين:** الواجب الذي يُطلب فعله من جميع المكلفين، ويأثم كل إنسان بتركه. مثاله: الصلاة والحج والصيام، وإيجاب استخراج بطاقة مدنية لكل من يقيم في السعودية.
2. **فرض كفاية:** الواجب الذي يُطلب فعله من مجموع المكلفين، فإذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مثاله: صلاة الجنازة، ورد السلام، والقضاء، والفتيا. (ص57)

10. لمعرفة كون الفعل محرماً طرق، اذكر اثنتين منها، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 11

الحل (اكتب اثنتين)

1. **النهي عنه من غير قرينة تدل على الكراهة:** مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾.
2. **النص على الخبر بتحريمه:** مثل قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرّم الربا﴾.
3. **طلب اجتناب الفعل:** مثل قوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات».
4. **ذم فاعله:** مثل قوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه».
5. **توعّد الفاعل بالعقاب:** مثل قوله تعالى بعد ذكر بعض المحرمات: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاماً﴾. (ص69)

وفي الأنظمة يغلب لفظ «لا يجوز»، وقد يأتي «يُمنع» و«يُحظر»، مثل المادة 32 من نظام المرور: «يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة». (ص70–72)

11. الحرام قسمان: اذكرهما، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 10

الحل

1. **حرام لذاته:** ما كان مفسدة في ذاته، مثل: القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.
2. **حرام لغيره:** ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته، مثل: الصلاة في المقبرة، والبيع وقت نداء الجمعة الثاني. (ص70)

12. عرّف السبب، واذكر قسميه، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 10

الحل

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. (ص84)

1. **سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له:** مثل دخول الوقت لوجوب الصلاة، وغروب الشمس لجواز الفطر.
2. **سبب في قدرة المكلف:** مثل السفر لإباحة الفطر، والسرقة لوجوب الحد. (ص85)

13. عرّف الشرط، واذكر قسميه باعتبار جهة اشتراطه، مع ذكر مثال لكل منهما.

نصفي 1447 · شعبة 11

الحل

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. (ص87)

1. **الشرط الشرعي:** ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل: اشتراط الشاهدين في النكاح، واشتراط تعيين الزوجين ورضاهما لصحة عقد الزواج (المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية).
2. **الشرط الجعلي:** ما اشترطه المكلف، مثل: اشتراط المشتري نقل المبيع إلى مكان معين، واشتراط المرأة تقديم معجل المهر كله. (ص88)

14. اذكر الأدلة المتفق عليها.

تجميعات الطلاب

الحل

أربعة: **الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس**، وتسمى المصادر الأصلية. (ص124)

15. اذكر الأدلة المختلف فيها إجمالاً.

تجميعات الطلاب

الحل

الاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وسد الذرائع، وتسمى المصادر التبعية لأنها ترجع إلى الأدلة المتفق عليها. (ص124)

ثانياً: صح أو خطأ

#	العبارة	الجواب
1	الشافعي أول من صنّف كتاباً في علم أصول الفقه. نصفي · شعبة 11	✓ صح
2	«الرسالة» اسم للكتاب الذي ألفه الشافعي في علم أصول الفقه. نصفي · شعبة 10	✓ صح
3	طريقة المتكلمين من طرق التأليف في علم أصول الفقه. نصفي · شعبة 11	✓ صح

4	من طرق التأليف في أصول الفقه طريقة الفقهاء. نهائي · نموذج ب	✓ صح
5	الحاكم هو الله وحده. نصفي · شعبة 10	✓ صح
6	العقل ليس مصدراً للتشريع. نصفي · شعبة 11	✓ صح
7	الحكم التكليفي هو الحكم الوضعي. التصحيح: الحكم التكليفي غير الحكم الوضعي. نصفي · شعبة 11	× خطأ
8	الحكم التكليفي غير الحكم الوضعي. نصفي · شعبة 10	✓ صح
9	الواجب من أقسام الحكم الوضعي. التصحيح: الواجب من أقسام الحكم التكليفي. نصفي · الشعبتين	× خطأ
10	المباح من الحكم الوضعي. التصحيح: المباح من الحكم التكليفي. نصفي · شعبة 10	× خطأ
11	الصحة من أقسام الحكم التكليفي. التصحيح: الصحة من أقسام الحكم الوضعي. نصفي · شعبة 11	× خطأ
12	إقامة الصلاة من الواجب العيني. نصفي · شعبة 11	✓ صح
13	الفقه من أمثلة الواجب غير المحدد. التصحيح: من أمثلة الواجب غير المحدد التعزير والنفقة. والغالب إن المقصود «النفقة»، ولو جات كذا فجوابها صح. نصفي · شعبة 10	× خطأ
14	العزيمة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. التصحيح: هذا تعريف الرخصة. العزيمة: الحكم الثابت على وفق الدليل. نصفي · شعبة 11	× خطأ

15	لا فرق بين العزيمة والرخصة. التصحيح: العزيمة على وفق الدليل، والرخصة على خلافه لعذر. نصفي · شعبة 10	✗ خطأ
16	النهي المجرد عن القرينة يدل على الكراهة. التصحيح: النهي المجرد عن القرينة يدل على التحريم، والنهي مع قرينة تدل على عدم العقاب يدل على الكراهة. (ص69 وص75) نهائي · نموذج ب	✗ خطأ
17	الأمر بعد النهي (الحظر) يفيد الإباحة. نصفي · شعبة 11	✓ صح
18	التخيير بين الفعل والترك يفيد الإباحة. نصفي · شعبة 10	✓ صح
19	لا يوجد فرق بين الشرط والسبب. التصحيح: السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نصفي · شعبة 11	✗ خطأ
20	السبب لا يختلف عن الشرط. التصحيح: يختلفان (نفس تصحيح العبارة السابقة). نصفي · شعبة 10	✗ خطأ
21	يلزم من عدم المانع العدم. التصحيح: المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نصفي · شعبة 10	✗ خطأ
22	القياس من الأدلة المتفق عليها. نهائي · نموذج ب	✓ صح

المصدر: كتاب «معالم في أصول الفقه»، وأرقام الصفحات منه. بالتوفيق.